

Wan Muhammad Shahrul bin Wan Aziz

lwn

Nur Fadilah binti Ridzuwan

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 2212-A0010-454-0010, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)
8 Ogos 2023/ 21 Muharram 1445H]**

Enakmen Tatacara Mal - Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Peguam Syarie:

Pemohon : *Puan Noor Hanani bt Musa daripada Tetuan Noor Hanani & Co.*

Responden : *Tuan Muhammad Hairi b. Abdullah daripada Tetuan Khairi Najihah & associates.*

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Semakan terhadap Perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Saman No.: 10400-038-0593-2022.

[2] Pada tarikh 12/10/2022 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah Interim Hadanah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor/ 2003.
2. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama Wan Muhammad Aniq Amsyar bin Wan Muhammad Shahrul diserahkan kepada Pemohon (Ibu)
3. Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) hendaklah memberi kerjasama yang penuh bagi memastikan pelaksanaan perintah ini dilaksanakan.
4. Mahkamah memerintahkan Perintah Interim ini berkuatkuasa sehingga kes induk Hadhanah melalui Saman No.: 10400-028-0592-2022 diputuskan oleh mahkamah.

[2] Menurut Pemohon, beliau sepatutnya memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dibacakan iaitu tidak lewat dari 11/11/2022 namun telah gagal berbuat demikian atas sebab yang tidak disengajakan.

[3] Sehubungan itu, pada tarikh 5/12/2022 Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Permohonan Semakan yang didengar dihadapan Kami pada hari ini.

[3] Pemohon menyatakan bahawa kelewatan yang berlaku adalah disebabkan alasan berikut:

1. Pemohon hanya menerima salinan termeterai Perintah bertarikh 12/10/2022 tersebut pada 14/11/2022 daripada ibu Pemohon yang menerima perintah tersebut daripada Responden yang hadir ke rumah Pemohon bersama ibunya serta dua orang anggota Polis untuk mengambil anak yang bernama Wan Muhammad Aniq Amsyar bin Wan Muhammad Shahrul.

2. Pemohon tidak pernah dimaklumkan oleh Responden atau Peguam Syarie Responden bahawa tarikh perbicaraan pada 12/10/2022.

[5] Responden dalam Afidavit Jawapannya mengakui berkenaan tarikh perintah interim diserahkan kepada Pemohon pada 14/11/2022 namun begitu beliau menafikan tidak menyerahkan Notis Permohonan Interim Hadanah kepada Pemohon. Responden menyatakan bahawa beliau telah menyerahkan sesalinan Notis Permohonan bagi kes Permohonan Hak Jagaan Sementara (Interim) kepada Pemohon secara kediri pada 12/9/2022. Responden memohon agar Mahkamah menolak permohonan Pemohon dan juga memohon kos guaman serta kos prosiding ditanggung sepenuhnya oleh pihak Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak.

[6] Dari sudut bidang kuasa, suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Memfailkan semakan atas dakwaan telah berlaku kelewatan. Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ia dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Perenggan 11 Arahan Amalan tersebut menyebut:

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

[8] Kami telah membuat penelitian yang terperinci terhadap tarikh-tarikh yang dinyatakan dalam permohonan ini. Tarikh perintah interim

Hadhanah diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 12/10/2022 tanpa kehadiran pemohon dan tiada pertikaian bahawa perintah tersebut telah diterima oleh pihak Responden pada 14/11/2022. Persoalan yang berbangkit di sini ialah dalam situasi sebegini bilakah bermulanya tarikh kiraan tempoh 30 hari tersebut sama ada pada tarikh perintah dikeluarkan atau pun tarikh perintah tersebut diterima oleh pihak Responden?

[9] Bagi menjawab persoalan ini, kami merujuk kepada kes *Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya Binti Moideen Kutty*, Kes Permohonan No. 14000-077-0059-2012, yang mana dalam kes ini Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antara lain menyatakan –

[8] Dalam situasi begini, pada pendapat kami, Pemohon jika tidak berpuashati terhadap Penghakiman Mahkamah Bicara, boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah / penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh Penghakiman.

[9] Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1993, Akta 505 perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.

[10] Seterusnya kami merujuk kepada seksyen 64(1) **Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003** yang *pari materia* dengan seksyen 49 (1) Akta 505. Seksyen ini memperuntukkan –

Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.

[11] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes Abdul Karim lwn. Farisya [supra] turut menghuraikan peruntukan seksyen 49(1) Akta 505 sepertimana berikut –

[10] Walaupun subseksyen 49 (1) Akta 505 adalah peruntukkan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48 (1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan, prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis Rayuan dalam tempoh

14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan. Ini adalah kerana tidak mungkin untuk sesuatu pihak boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari jika dia tidak mengetahui tarikh keputusan diumumkan.

[12] Sungguhpun dalam kes tersebut dan peruntukan-peruntukan yang dihuraikan adalah berkaitan dengan rayuan, namun begitu pada hemat kami, demi keadilan prinsip tersebut adalah turut terpakai dalam kes-kes permohonan perlanjutan tempoh memfailkan notis permohonan semakan sebagaimana kes dihadapan kami ini. Adalah sesuatu yang mustahil untuk pihak Pemohon memfailkan apa-apa permohonan sama ada di peringkat rayuan atau semakan dalam keadaan penghakiman tidak dimaklumkan dan diserahkan sampai kepadanya.

[13] Berdasarkan prinsip dan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa permulaan tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan Permohonan Semakan adalah bermula daripada tarikh penerimaan perintah Interim Hadhanah tersebut iaitu pada 14/11/2022 dan berakhir pada 13/12/2022. Namun begitu tempoh ini gagal dimanfaatkan oleh Pemohon yang sepatutnya boleh terus memfailkan Notis Semakan tetapi sebaliknya memfailkan permohonan ini dengan kepercayaan tempoh 30 hari telah pun berlalu.

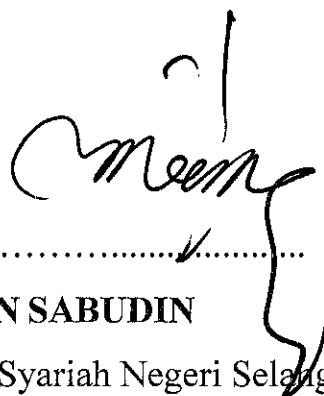
[14] Dengan mengambil kira semasa permohonan ini difailkan pada tarikh 5/12/2022 hak Pemohon untuk memfailkan Notis Semakan masih belum luput, maka tanpa perlu untuk kami mengulas lebih lanjut berkaitan faktor kebarangkalian dan tahap prejudis kepada pihak Responden, kami bersetuju untuk permohonan ini diberikan pertimbangan kelulusan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Tiada keperluan untuk permohonan ini diputuskan.
2. Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai dari tarikh hari ini.

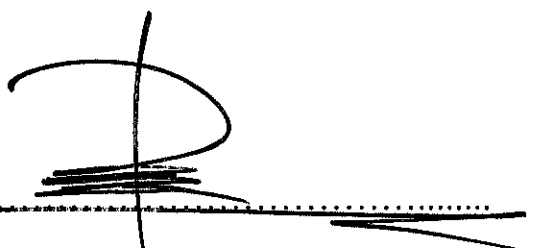
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

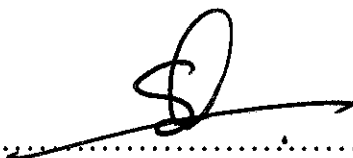
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor